

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2722 -
2723/2533

นางสมพร สุนทโรทัย

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด

นายย่งเซ็ง แซ่โจ้ว กับพวก

นายย่งเซ็ง แซ่โจ้ว ที่ 1

นางเซียงเจ็ก แซ่โจ้ว ที่ 2

นายธงชัย โกสุมสวัสดิ์ ที่ 3 จำเลย

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วมยื่นฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีโจทก์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 132)

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทนำสินประกัน
ภัย จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วม ร่วมกันใช้เงินจำนวน
67,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 กันยายน
2527 อันเป็นวันกระทำละเมิดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วม ต่างฎีกา (อันดับ 129,126)

จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วม ต่างยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 128,125)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วมไม่นำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 100,98,116,117แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือจำเลยร่วมคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือจำเลยร่วมคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ